

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6029/2531	อัยการ บุรีรัมย์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สมบูรณ์ คั่น ชั่ง ทอง	โจทก์
	จำสืบตำรวจ วิจิตร จันทรา กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 289 (4)

จำเลยทั้งสองกับพวกใช้รถยนต์เป็นพาหนะไปที่บ้านผู้ตายโดยจำเลยที่ 2 แสร้งทำเป็นพ่อค้าเร่ขายจักรเย็บผ้า จำเลยที่ 1 กวักมือเรียกผู้ตายให้ออกจากบ้านแล้วยิงผู้ตาย ในขณะที่จำเลยที่ 2 ถือปืนคุ้มกันแล้วจำเลยทั้งสองขึ้นรถหลบหนีไปด้วยกัน ดังนั้นเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำโดยมีการเตรียมอาวุธ ยานพาหนะและวางแผนไว้ก่อนแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289, 83 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายยิงผู้ตายและวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "การที่จำเลยทั้งสองกับพวกใช้รถปิกอัพเป็นยานพาหนะ เมื่อมาถึงบ้านผู้ตายจำเลยที่ 1 ได้ลงจากรถเข้าไปกวักมือให้ผู้ตายออกมาจากบ้านแล้วใช้อาวุธปืนยิงถึง 2 นัด ส่วนจำเลยที่ 2 ใช้อุบายบอกว่ามาขายจักรร่อนเก่า เมื่อจำเลยที่ 1 ใช้อาวุธ

ป็นยิงผู้ตาย จำเลยที่ 2 ก็ถืออาวุธปืนคุ้มกัน แล้วจำเลยทั้งสองได้ขึ้นรถหลบหนีไปด้วยกันซึ่งเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำโดยมีการเตรียมอาวุธ ยานพาหนะ และวางแผนไว้ก่อนแล้ว การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองต้องกันมานั้นชอบแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ